

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2252/2536

นาย ประเจิด สุริย์จามร กับพวก
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย รุ่งเรือง
ทรัสต์ จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

บริษัท ไทย พัฒนา วิสาหกิจ จำกัด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 290 วรรคสอง

ลูกหนี้ตามคำพิพากษามาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 290 วรรคสอง หมายความว่าถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาผู้ถูกยึดทรัพย์สินซึ่งถ้าลูกหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวไม่มีทรัพย์สินอื่นอีกเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นก็ขอเฉลี่ยเงินที่ขายทรัพย์สินนั้นได้หาได้หมายความว่าถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาอื่นในคดีที่ผู้ขอเฉลี่ยชนะคดีหรือบุคคลอื่นอีกไม่ ดังนั้นเมื่อจำเลยไม่มีทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์ที่ถูกโจทก์นำยึดไว้ ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาคดีอื่นจึงมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพย์สินของจำเลยที่ถูกโจทก์นำยึดได้แม้ผู้ร้องสามารถเอาชำระจากทรัพย์สินของบุคคลอื่นที่นำมาจำนองประกันหนี้จำเลยได้ก็ตาม

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 2,000,000 บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระโจทก์ทั้งสองขอหมายบังคับคดีและนำเจ้า

พนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 11069 ถึง 11100 ของจำเลยออกขายทอดตลาดเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้จำเลยคดีนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น คดีหมายเลขแดงที่ 15724/2523 ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงินโจทก์ จำนวน 1,499,235 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 1,400,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป กับให้จำเลยทั้งสี่ใช้ค่าฤชาธรรมเนียม แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ชำระและจำเลยคดีนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นใดพอที่ผู้ร้องจะยึดมาชำระหนี้ได้ นอกจากทรัพย์สินที่โจทก์ยึดไว้ในคดีนี้ขอให้มีการสั่งเฉลี่ยหนี้แก่ผู้ร้องตามส่วน

โจทก์ทั้งสองคัดค้านว่า ผู้ร้องใช้สิทธิโดยไม่สุจริตและหนี้ตามคำพิพากษาเกิดจากการสมยอม หนี้ในคดีของผู้ร้องมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน ผู้ร้องสามารถบังคับเอาจากทรัพย์สินอื่นของลูกหนี้ได้ซึ่งยังมีอยู่อีก ขอให้ยกคำร้อง

จำเลยคัดค้านว่า ในคดีที่ผู้ร้องเป็นเจ้าของหนี้ตามคำพิพากษานั้น จำเลยที่ 3 และ นายพลศิริ จรรยาศักดิ์ จำนองที่ดิน ไว้เป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ 1 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าหนี้ของผู้ร้องและผู้ร้องสามารถบังคับชำระหนี้ได้ จึงไม่มีสิทธิเข้าเฉลี่ยทรัพย์สิน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินของจำเลยในคดีนี้และให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ผู้ร้องเข้าเฉลี่ยทรัพย์สินที่โจทก์ทั้งสองนำยึดหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ทั้งสองว่า ผู้ร้องมีสิทธิเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์ทั้งสองนำยึดหรือเงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้หรือไม่ปัญหานี้โจทก์ทั้งสองฎีกายกข้อโต้เถียงแต่เพียงว่า ผู้ร้องยังมีที่ดินอันเป็นหลักทรัพย์ที่นางจีระพรรณ ศรีประจิตติชัย และนายพุลศิริ จรรยาศักดิ์นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของจำเลยที่ผู้ร้องสามารถนำยึดมาขายทอดตลาดบังคับคดีเอาเงินชำระหนี้ของตนได้ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิมาขอเฉลี่ยในทรัพย์สินของจำเลย เห็นว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 วรรคสองที่ห้ามมิให้ศาลอนุญาตตามคำขอเฉลี่ยทรัพย์ เว้นแต่ศาลเห็นว่าผู้ยื่นคำขอไม่สามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษานั้น คำว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาในที่นี้หมายความว่าถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาผู้ถูกยึดทรัพย์สินอยู่ในคดีนี้ ถ้าไม่มีทรัพย์สินอื่นอีกผู้ขอก็ขอเฉลี่ยจากเงินที่ขายทรัพย์สินได้ หาได้หมายความว่าถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษาคณอื่นในคดีที่ผู้ขอเฉลี่ยชนะคดีหรือบุคคลอื่นอีกไม่ กรณีของจำเลยในคดีนี้ปรากฏว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาถูกโจทก์ทั้งสองนำยึดทรัพย์สินอยู่ในคดีนี้ไม่มีทรัพย์สินอื่นอีก คงมีแต่ทรัพย์สินที่ถูกโจทก์ทั้งสองนำยึดอยู่ในคดีนี้เท่านั้น ผู้ร้องจึงไม่สามารถเอาชำระหนี้ของตนได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลย ผู้ร้องย่อมมีสิทธิขอเฉลี่ยในทรัพย์สินของจำเลยที่โจทก์ทั้งสองยึดไว้ได้ แม้ผู้ร้องจะสามารถเอาชำระได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของบุคคลอื่นที่นำมาจำนองเป็นประกันหนี้ของจำเลยดังโจทก์ทั้งสองฎีกาก็ตาม ก็หาทำให้ผู้ร้องไม่มีสิทธิมาขอเฉลี่ยในทรัพย์สินของจำเลยดังกล่าวไม่..."

พิพากษายืน

(ไพศาล รามขางกูร-วิทวัส อยู่วัฒนา-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ